

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2602/2548

นายพิรุณ สุพรบวร
นายประสิทธิ์ ทะภูต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

สำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะใช้ในการเรียงอุทธรณ์เพราะผู้เรียงอุทธรณ์จะต้องตรวจดูข้อความในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพื่อหาข้อโต้แย้งทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นหยิบยกขึ้นวินิจฉัย มิฉะนั้นอาจไม่เป็นคำฟ้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น การที่โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงถือเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ ศาลขอที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 23 ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 358, 362, 365 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า แม้คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ จะอ้างเหตุที่ไม่ยื่นอุทธรณ์ได้ทันภายในกำหนดไว้แต่เพียงว่า โจทก์ยังไม่ได้เอกสาร จากสำนวนเพื่อประกอบการเขียนอุทธรณ์โดยมิได้บรรยายว่าเป็นเอกสารอะไร รวมทั้งสาเหตุแห่งความล่าช้าที่ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวมาก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึง ร่างคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ได้อ่านให้คู่ความฟังในวันนัดฟังคำพิพากษาซึ่งรวม ติดอยู่ในสำนวน ยังมีรายการไม่ครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 186 บังคับไว้ แสดงว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ได้อ่านในวันนัดนั้น ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และต้องใช้เวลาอีกกระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่ของศาลชั้นต้นจึงจะคัด สำเนาคำพิพากษาให้โจทก์ได้ การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ในวัน สุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์โดยอ้างเหตุดังกล่าวข้างต้นพอเข้าใจได้ว่าเอกสารจาก สำนวนที่ยังไม่ได้รับคือสำเนาคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งขณะที่ยื่นคำร้องขอขยาย ระยะเวลาอุทธรณ์นั้นยังพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ อันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการบังคับของ โจทก์ สำเนาคำพิพากษาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียงอุทธรณ์จะต้องตรวจสอบข้อความใน คำพิพากษาศาลชั้นต้นเพื่อหาข้อโต้แย้งทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้น หยิบยกขึ้นวินิจฉัย มิฉะนั้นอาจไม่เป็นคำฟ้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงถือเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ ศาลขอที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษากลับ อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แก่โจทก์ 15 วัน นับแต่วัน อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้โจทก์ฟัง

(สมชัย จึ่งประเสริฐ-พิรพล จันทรสว่าง-บุญรอด ตันประเสริฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ